

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 23 CCNL 16.11.2022 – COMPARTO FUNZIONI LOCALI

L'anno duemilaventisei, il giorno ____ del mese di _____,

TRA

Il **COMUNE DI BELCASTRO** (Ente che concede l'utilizzo di personale), rappresentato dal Sindaco sig. ----- domiciliato per la funzione presso la sede, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____;

E

Il **COMUNE DI SQUILLACE** (Ente utilizzatore), rappresentato dal sig. -----, domiciliato per la funzione presso la sede, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____;

di seguito individuati per brevità anche come, rispettivamente, "Ente concedente" e "Ente utilizzatore";

PREMESSO

- che l'art. 23 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022 prevede che gli Enti locali possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il suddetto CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse;
- che, ai sensi del citato art. 23, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore;
- che tramite la convenzione prevista dall'art. 23 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art.53, comma 1, del D. lgs. n.165/2001 e successive modifiche;
- che il Comune di Belcastro e il Comune di Squillace hanno concordato di avvalersi temporaneamente della citata disposizione normativa;
- che tale soluzione si inserisce in un quadro di interazioni operative finalizzate alla collaborazione reciproca, data la sussistenza di realtà ed esigenze analoghe delle comunità locali nei due contesti territoriali;
- che la dipendente interessata ha prestato il consenso all'utilizzo congiunto da parte dei due Enti.

Tanto premesso e richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART 1 - Finalità ed oggetto della convenzione

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti consentendo una economica gestione delle risorse disponibili.

In tale ottica, la convenzione ha ad oggetto l'utilizzo, a tempo parziale, da parte del Comune di Squillace, della dipendente del Comune di Belcastro, dott.ssa Giuseppina Riccelli – Responsabile del Settore Amministrativo – Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione - ex cat. D.

L'utilizzo del personale di cui alla presente convenzione avviene, comunque, sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato, antecedente l'inizio del periodo di riferimento, consenso già manifestato dal lavoratore che sottoscriverà la presente convenzione.

ART. 2 - Modalità di utilizzo del personale – orario di lavoro

L'orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita come previsto dal D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66.

L'utilizzo congiunto delle prestazioni lavorative della dipendente dott.ssa Giuseppina Riccelli sarà articolato sulla base del seguente schema:

- Comune di Belcastro : ore settimanali 30 –
 - Comune di Squillace: ore settimanali 6 –
- per un totale di ore 36.

I due Enti possono concordare delle temporanee modifiche al riparto del tempo lavorativo stabilito nel presente articolo per necessità particolari, fermo restando la ripartizione complessiva, nel periodo di vigenza della convenzione.

Il Comune di Belcastro ed il Comune di Squillace organizzano il personale utilizzato congiuntamente, nell'ambito del tempo sopra determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali ed organizzative. Al personale suddetto si applicano le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego.

Il rapporto di lavoro della dipendente dott.ssa Giuseppina Riccelli è gestito dal Comune di Belcastro, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore, Comune di Squillace.

ART. 3 - Ripartizione degli oneri finanziari.

Il trattamento economico spettante alla dipendente utilizzata congiuntamente dal Comune di Belcastro e dal Comune di Squillace, sarà ripartito tra gli Enti convenzionati in misura proporzionata al riparto delle prestazioni lavorative secondo l'articolazione oraria indicata nell'art. 2 della presente convenzione.

Le competenze economiche derivanti dall'unitario rapporto di lavoro della dipendente dott.ssa Giuseppina Riccelli, saranno erogate in via anticipata dal Comune di Belcastro, in quanto titolare del rapporto stesso, con recupero della quota parte a carico del Comune di Squillace.

Il rimborso è dovuto anche nei casi in cui la mancata prestazione lavorativa del dipendente sia causata da assenza giustificata secondo la normativa contrattuale e legislativa vigente e nei casi in cui l'impegno del lavoratore presso l'ente utilizzatore ricada in un giorno festivo.

Le somme dovute a titolo di salario accessorio, saranno attribuite direttamente dal Comune di Squillace alla dipendente. In particolare alla dipendente verrà attribuita una maggiorazione del 30% sulla retribuzione di posizione, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del CCNL del 16.11.2022, oltre un rimborso spese forfettario.

ART. 4 – Forme di consultazione tra gli enti convenzionati

Gli enti convenzionati attivano forme di informazione e consultazione relative al personale le cui prestazioni lavorative sono utilizzate congiuntamente a tempo parziale, al fine di ottimizzarne la gestione e razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

ART. 5 – Ferie e malattia

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente dall'amministrazione competente, in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione. In caso di malattia la dipendente effettuerà le richieste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Belcastro che, ove necessario, rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Enti, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Squillace.

ART. 6 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al 30.06.2026.

ART 7 – Risoluzione della convenzione

La presente convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti gravi inadempimenti:

- quando l'Ente utilizzatore impieghi il personale contravvenendo alle disposizioni specifiche contenute nella presente convenzione;
- quando l'Ente concedente contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo al personale individuato di operare presso l'Ente utilizzatore nei termini convenuti.

Essa verrà risolta, altresì, al verificarsi di esigenze funzionali od operative che facciano venir meno i presupposti della convenzione.

Le parti si impegnano a gestire il rapporto convenzionale secondo i criteri della ragionevolezza e buona fede.

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente convenzione dovranno essere risolte con bonaria composizione e con spirito di collaborazione. Qualora non si raggiunga un accordo, si procederà alla risoluzione della convenzione.

ART. 8 - Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti locali.

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che vi avrà dato causa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Belcastro _____

Per il Comune di Squillace _____

Per accettazione, dott.ssa Giuseppina Riccelli _____